

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2535 การ เคหะ แห่งชาติ
นาย สุพรรณ พลกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 572

สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคารที่โจทก์กับจำเลยตกลงทำกันไว้ระบุว่า การบอกกล่าวหรือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้ทำเป็นหนังสือส่งถึงผู้เช่าซื้อ ณ ที่อยู่อาศัยของผู้เช่าซื้อตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ ณ สถานที่ที่ผู้ให้เช่าซื้อหรือได้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณสถานที่ที่ผู้ให้เช่าซื้อแล้ว เป็นที่ตกลงกันว่าผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือนั้นแล้ว เมื่อโจทก์เลือกส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยไปยังสถานที่ที่ผู้ให้เช่าซื้อและการปิดหนังสือบอกเลิกสัญญาของโจทก์ได้กระทำโดยเปิดเผยที่ประตูรั้วบ้านซึ่งเป็นอาคารที่เช่าซื้อแล้ว จึงเป็นการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยโดยชอบสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน แม้ภายหลังจำเลยจะได้ครอบครองอาคารพิพาทต่อมาทั้งนำค่าเช่าซื้อบางงวดไปชำระให้แก่โจทก์และโจทก์รับไว้ ก็ถือได้ว่าโจทก์กระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายที่โจทก์ได้รับเพราะจำเลยยังไม่ส่งมอบอาคารพิพาทที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่โจทก์หลังจากเลิกสัญญากันแล้วเท่านั้นหาใช่เป็นการทำสัญญาเช่าซื้อกันใหม่ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้ออาคารพิพาทพร้อมที่ดินไปจากโจทก์ จำเลยผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อรวม 4 งวดติดต่อกันโจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญา

แจ้งให้จำเลยทราบแล้วจำเลยไม่ยอมออกไปจากอาคารพิพาท ขอให้จำเลยออกไป
จากที่ดินและอาคารพิพาทและให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 50/13 ถนนติวานนท์ ตำบล
ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โจทก์ก็ทราบดีตามที่ปรากฏในสัญญา
เช่าซื้อ โจทก์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังอาคารพิพาทจึงไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากที่ดินและอาคารพิพาทและใช้ค่าเสียหาย
จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2525 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้ออาคารพิพาทเลขที่ 40/872 ถนนติวานนท์ ตำบล
ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมที่ดินในราคา 462,150 บาทชำระ
ค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน เดือนละ 1 งวด งวดละ 3,625 บาทจนกว่าจะครบ 120 งวด
หากผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกันโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ทันที
โจทก์ได้ส่งมอบที่ดินและอาคารพิพาทให้จำเลยครอบครองแล้วหลังจากทำสัญญาแล้ว
จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายน 2527 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2528 ติดต่อกันโจทก์จึงบอกเลิกสัญญา จำเลยก็นำเงินมาชำระให้แก่
โจทก์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 รวม 6 งวด
โจทก์รับไว้และนำคดีมาฟ้องจำเลยให้ออกจากที่ดินและอาคารพิพาทพร้อมกับเรียก
ค่าเสียหาย

คดีมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยให้
ออกจากที่ดินและอาคารพิพาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้หรือไม่ โจทก์มี
นายเคนชัย อารีย์ลูกจ้างโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2528 พยานได้นำหนังสือบอกเลิกสัญญาไปส่งให้จำเลย ที่บ้านเลขที่ 40/872 โครงการ

ประชนาเแศน 3 ต้าบลท้าทราย อ้าเภาเเมื่องนนทบุรึจ้งหวัดนนทบุรึ ขณะไปส่งม่มี
คนอยู่เ็นบ้าน ม่สามารถส่งได้จ้งได้ปิดหนังสือดั่งกล่าวไว้ที่ประตูร้วบ้าน และทำ
บันทึกการงานให้หัวหน้างานเคหะชุมชนประชนาเแศน 3 ทราบตามเอกสารหมาย
จ.4ส่วนจำเลยอ้างตนเองเ็นพยานเบิกความปฏิเสธลอย ๆ แต่เพียงว่าม่เคยได้รับ
หนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์จ้งมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลัก
ฐานของจำเลย ฟังได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่า โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อแก่จำเลยให้นายเคนชัยนำไปปิดไว้ที่ประตูร้วบ้านซึ่งเป็นอาคารพิพาทที่
โจทก์ได้ส่งมอบให้แก่จำเลยเข้าครอบครองขณะทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์แล้ว ดั่งนั้น
เเมื่ตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคารที่โจทก์กับจำเลยตกลงทำกันไว้ในข้อ
15 ตามเอกสารหมาย จ.2มีข้อความว่า "การบอกกล่าวหรือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้ทำเ็นหนังสือส่งถึงผู้เช่าซื้อ ณ ที่อยู่อาศัยของผู้เช่าซื้อตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาเ็น หรือ ณ สถานที่ที่ให้ผู้เช่าซื้อหรือได้ปิดหนังสือเ็นไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้
ง่ายณ สถานที่ที่ให้ผู้เช่าซื้อแล้ว เ็นที่ตกลงกันว่าผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือเ็นแล้ว" โจทก์
จ้งมีสิทธิที่จะเลือกส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาให้แก่จำเลย ณ ที่อยู่อาศัยตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาหรือสถานที่ที่ให้ผู้เช่าซื้อหรือปิดหนังสือเ็นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ให้ผู้เช่า
ซื้ออย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ เมื่อโจทก์เลือกส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยไปยัง
สถานที่ที่ให้ผู้เช่าซื้อและการปิดหนังสือบอกเลิกสัญญาของโจทก์ได้กระทำโดยเปิดเผย
ที่ประตูร้วบ้านซึ่งเป็นอาคารที่เช่าซื้อแล้ว จ้งเ็นการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่
จำเลยโดยชอบ สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคารระหว่างโจทก์และจำเลยเ็นอันเลิกกัน
คู่สัญญาจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมโจทก์จ้งมีอำนาจฟ้องจำเลย แม้ภายหลังจำเลยจะ
ได้ครอบครองอาคารพิพาทต่อมาทั้งนำค่าเช่าซื้อบางงวดไปชำระให้แก่โจทก์และโจทก์
รับไว้ ก็ถือได้ว่าโจทก์กระทำเพื่อบรรเทาความเสียหายที่โจทก์ได้รับเพราะจำเลยยัง
ม่ส่งมอบอาคารพิพาทที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่โจทก์หลังจากเลิกสัญญากันแล้วเท่านั้น

หาใช่เป็นการทำสัญญาเช่าซื้อกันใหม่ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>